Cláusula de terminación anticipada y penalización (borrador)

> Borrador para revisión de un abogado. Las referencias legales dependen del país. Usa los términos definidos en el contrato: **PROVEEDOR**, **CLIENTE**, **PLATAFORMA**, **TIENDA ACTIVA**, **MENSUALIDAD** (USD 30 por TIENDA ACTIVA) y **LICENCIA ANUAL** (USD 400).

CLÁUSULA [X]. VIGENCIA, TERMINACIÓN ANTICIPADA Y PENA CONVENCIONAL

[X].1 Vigencia. El contrato tiene una vigencia de doce (12) meses contados desde la fecha de inicio del servicio (el "Año Contractual"), y se renueva por periodos iguales salvo que cualquiera de las partes avise por escrito su decisión de no renovar con al menos sesenta (60) días de anticipación al vencimiento. En caso de aviso de no renovación en tiempo, no se genera pena alguna.

[X].2 Terminación anticipada por el CLIENTE. Si el CLIENTE da por terminado el contrato, o deja de usar la PLATAFORMA, antes del vencimiento del Año Contractual en curso, por causa distinta a las previstas en [X].5, deberá pagar al PROVEEDOR, a título de pena convencional, el **importe de las MENSUALIDADES que falten por vencer hasta el final de ese Año Contractual**.

[X].3 Cálculo. La pena se calcula así:

> Pena = (meses completos restantes del Año Contractual) × (número de TIENDAS ACTIVAS a la fecha del aviso de terminación) × (precio vigente de la MENSUALIDAD por tienda)

- Los meses restantes se cuentan desde el mes siguiente a la fecha efectiva de terminación.
- La LICENCIA ANUAL ya pagada no es reembolsable.
- Las MENSUALIDADES vencidas y no pagadas hasta la fecha de terminación se suman a la pena.
- *Ejemplo:* 30 tiendas activas, mensualidad de USD 30 y terminación al cierre del mes 8: 4 meses restantes × 30 tiendas × USD 30 = **USD 3,600**.

[X].4 Pago. La pena es exigible dentro de los quince (15) días naturales siguientes a la fecha efectiva de terminación. El retraso genera un interés moratorio del [__] % mensual. Las partes reconocen que la pena compensa al PROVEEDOR por los costos fijos de operación, alojamiento, soporte y disponibilidad que mantiene para el CLIENTE durante todo el Año Contractual, y que es una estimación razonable de los daños, no una sanción.

[X].5 Casos sin penalización. No se genera pena cuando la terminación se deba a: (a) incumplimiento grave del PROVEEDOR, no corregido dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la notificación escrita del CLIENTE; (b) interrupción del servicio superior a [__] horas continuas o [__] horas acumuladas en un mes, por causas imputables al PROVEEDOR; o (c) aviso de no renovación conforme a [X].1. El cierre definitivo de una tienda reduce la MENSUALIDAD a partir del mes siguiente al aviso por escrito, sin pena, siempre que el número de TIENDAS ACTIVAS facturadas no baje del mínimo de [__] tiendas pactado.

[X].6 Suspensión del servicio. Si el CLIENTE incumple el pago de la MENSUALIDAD, de la LICENCIA ANUAL o de la pena, el PROVEEDOR podrá suspender el acceso a la PLATAFORMA tras aviso escrito y un plazo de gracia de [15] días naturales, sin que esto extinga la obligación de pago.

[X].7 Entrega de datos (independiente del pago). Cualquiera que sea la causa de terminación, incluida la terminación anticipada o el incumplimiento del CLIENTE, el PROVEEDOR entregará al CLIENTE una copia completa de su información en un formato estándar y legible (CSV o Excel) dentro de los [30] días naturales siguientes a la solicitud escrita del CLIENTE. La entrega de datos **no está condicionada al pago** de la pena ni de otras cantidades, y el PROVEEDOR conserva su derecho a reclamar dichas cantidades por las vías legales. Pasado el plazo de resguardo de [__] días desde la terminación, el PROVEEDOR eliminará los datos del CLIENTE y lo confirmará por escrito.

[X].8 Propiedad. Los datos cargados por el CLIENTE son de su propiedad. La PLATAFORMA, su código, lógica, diseño y mejoras son propiedad exclusiva del PROVEEDOR; el CLIENTE solo recibe una licencia limitada, no exclusiva e intransferible de uso. La terminación del contrato extingue la licencia y el acceso a la PLATAFORMA.